

第4節 偽証の罪

刑法
No415

共通問題 H23-11

(配点: 2)

月 日
月 日

偽証罪に関する次の【見解】に従って後記1から5までの【記述】を検討し、誤っているものを2個選びなさい。

【見 解】

A説：偽証罪は、宣誓した証人が客観的事実に反する陳述をした場合に成立する。

B説：偽証罪は、宣誓した証人が自己の記憶に反して陳述をした場合に成立する。

【記 述】

1. 証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述したが、それが客観的事実に合致していた場合、A説によれば、偽証罪は成立しない。
2. 上記1の場合、B説によれば、偽証罪は成立しない。
3. 証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが、それが客観的事実に合致していない場合、A説によれば、偽証罪が成立する。
4. 証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述し、それが客観的事実に合致していない場合、A説によっても、B説によっても、偽証罪が成立する。
5. 証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反しないと信じて陳述したが、それが客観的事実に合致していない場合、A説によれば、偽証罪は成立しない。

No415	偽証罪	正答率
共通H23-11	正解 2、3 (順不同)	62%

【見 解】中のA説は、「虚偽」の意味について、陳述内容が客観的事実に反することと解する立場（客観説）であり、この立場からは、偽証罪の故意は陳述内容が客観的事実に反していることの認識となる。一方、B説は、「虚偽」の意味について、陳述内容が自己の記憶に反することと解する立場（主観説）であり、この立場からは、偽証罪の故意も陳述内容が自己の記憶に反することの認識ということになる。

1 正しい

A説によれば、陳述内容が客観的事実に合致している限り、その陳述は「虚偽」に該当せず、偽証罪の（客観的）構成要件を充足しないから、同罪は成立しない。そして、陳述内容が客観的事実に反していると証人自身は思っている、その結論は左右されない。記述1の場合、陳述内容が客観的事実に合致するので、偽証罪は成立しない。

2 誤っている

B説によれば、陳述内容が自己の記憶に反していれば、その陳述は「虚偽」に該当する。そして、自己の記憶に反して陳述している以上、陳述内容が自己の記憶に反しているという意味での「虚偽」の認識はあるので、B説における偽証罪の故意がある。そして、陳述内容が客観的事実に合致している、その結論は左右されない。よって、記述1の場合、陳述内容が自己の記憶に反し、かつ、その旨の認識もあるので、B説によれば、偽証罪は成立する。

3 誤っている

A説によれば、陳述内容が客観的事実に合致していない場合、その陳述は「虚偽」に該当し、偽証罪の（客観的）構成要件を充足する。しかし、証人が客観的事実に反しないと思っている以上、陳述内容が客観的事実に反しているという意味での「虚偽」の認識はなく、A説における偽証罪の故意がない。本記述では、証人は客観的事実に反しないと思っており、偽証罪の故意を欠く。よって、A説によれば偽証罪は成立しない（38条1項本文）。

4 正しい

まず、A説によれば、陳述内容が客観的事実に合致していない場合、その陳述は「虚偽」に該当する。また、証人が客観的事実に反する（合致していない）と思いながら陳述している場合には、「虚偽」の認識（A説における偽証罪の故意）も認められる。よって、本記述では、A説によれば偽証罪が成立する。また、B説によれば、陳述内容が自己の記憶に反する場合、その陳述は「虚偽」に該当する。さらに、証人が自己の記憶に反することを認識している場合、「虚偽」の認識（B説における偽証罪の故意）も認められる。よって、本記述では、B説によれば偽証罪が成立する。

5 正しい ★

A説によれば、陳述内容が客観的事実に合致していない場合、その陳述は「虚偽」に該当し、偽証罪の（客観的）構成要件を充足する。しかし、証人が、客観的事実に反しない（合致している）と信じている場合、陳述内容が客観的事実に反しているという意味での「虚偽」の認識はなく、A説における偽証罪の故意がない。また、A説による場合、証人が自己の記憶に反して陳述したか否かは結論を左右せず、自己の記憶には反している、客観的事実に反しないと信じている場合には、やはりA説における偽証罪の故意は認められない。よって、A説によれば偽証罪は成立しない。